

Blaise MUBADI Bakajika
Concepteur – Développeur logiciel indépendant
Tél : +243 992 463 511
Email : blaisemubadibakajika@uka.ac.cd
Ville : Kananga – RD Congo

À L'ATTENTION DE
Monsieur le Président
COOPEC EBEN
Avenue LULUA N° 4, Q/Malandji
KANANGA – RD Congo

Réf. : **BMB/NBTB/2026/003**

Kananga, le 27 mars 2026

Objet : Observations et propositions d'amendement du Contrat de sécurité des données relatif au logiciel *NEXUS BMB Tech-Soft Banking*

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception du contrat de sécurité des données encadrant notre collaboration pour le développement et la mise en production du logiciel de gestion bancaire **NEXUS BMB Tech-Soft Banking**. Après lecture attentive de l'ensemble des clauses, je me permets de vous soumettre, par la présente, les observations et propositions d'amendements ci-après, dans l'intérêt commun des deux parties. Il est entendu que ce contrat doit fixer de manière claire et équilibrée les droits, devoirs et obligations réciproques de la COOPEC EBEN et du concepteur du logiciel.

Article 12 - Responsabilité

- a) Périmètre de responsabilité :** La responsabilité du développeur doit être limitée aux défauts résultant directement d'une erreur de conception de sa part, à l'exclusion des dommages causés par une mauvaise utilisation du logiciel, une modification non autorisée du code ou une défaillance d'infrastructure gérée par votre institution.
- b) Limitation financière :** La responsabilité totale du prestataire sera plafonnée au montant effectivement perçu au titre du présent contrat, à l'exclusion de tout préjudice indirect.
- c) Force majeure :** Aucune des parties ne pourra être tenue responsable en cas de force majeure (catastrophe naturelle, coupure prolongée d'électricité, acte de guerre, décision gouvernementale ou tout événement imprévisible et irrésistible).

Article 13 - Sous-traitance

- a) Sous-traitance de spécialité :** Le recours à des prestataires techniques spécialisés (audit de sécurité, hébergement certifié, tests) sera possible sans autorisation préalable, sous réserve que ces sous-traitants soient soumis aux mêmes obligations de confidentialité et que le développeur reste seul interlocuteur de la COOPEC EBEN.
- b) Sous-traitance principale :** Toute délégation substantielle restera soumise à l'approbation écrite préalable de votre institution.

Article 14 - Propriété des données et propriété intellectuelle

La propriété exclusive des données de la COOPEC EBEN est pleinement reconnue. Il convient toutefois d'y ajouter explicitement la clause suivante : le logiciel *NEXUS BMB Tech-Soft Banking*, son code source, son architecture et sa documentation technique constituent une œuvre intellectuelle protégée dont la propriété demeure exclusivement celle du développeur. La COOPEC EBEN bénéficie d'une **licence d'utilisation à durée indéterminée, non exclusive et non transférable**, sans que cela ne lui confère aucun droit de reproduction, de modification ou de cession à des tiers.

Article 15 - Réversibilité en fin de contrat

a) Données : L'ensemble des données opérationnelles sera restitué dans un format exploitable (export SQL ou CSV) dans un délai raisonnable suivant la fin du contrat.

b) Logiciel : Étant propriété intellectuelle du développeur, le logiciel ne pourra être supprimé ni cédé. La licence d'utilisation accordée à la COOPEC EBEN est consentie pour une durée indéterminée, sous réserve du respect des obligations contractuelles convenues entre les deux parties.

c) Maintenance et évolutions : Toute mise à jour, évolution fonctionnelle, module complémentaire ou prestation de maintenance au-delà de la garantie initiale restera à la charge de la COOPEC EBEN et fera l'objet, le cas échéant, d'une facturation ou d'un devis séparé.

d) Période de garantie : Une garantie de correction des défauts techniques est accordée pour une durée de **trois (3) mois** à compter de la date de livraison. Au-delà, toute intervention sera facturée.

Article 17 - Sanctions et règlement des litiges

a) Proportionnalité : Toute sanction sera proportionnelle à la gravité du manquement et ne pourra être appliquée qu'après notification écrite et expiration d'un délai de mise en demeure de **quinze (15) jours**.

b) Médiation préalable : Avant tout recours judiciaire, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable dans un délai de **trente (30) jours** à compter de la naissance du litige.

c) Juridiction compétente : À défaut de résolution amiable, tout différend sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de Kananga, selon le droit congolais applicable.

Ces propositions ne remettent aucunement en cause la volonté de collaboration loyale et durable qui caractérise nos rapports professionnels. Elles visent à établir un cadre contractuel équilibré, protecteur tant pour votre institution que pour moi-même en tant que concepteur du logiciel. Je reste entièrement disponible pour un échange en vue de finaliser les amendements nécessaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Kananga, le 27 mars 2026

Blaise MUBADI Bakajika